



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abraham Sesfao
2. Tempat lahir : Soe
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/18 Agustus 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Oehani, RT.028, RW.009, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/21/V/RES.1.7./2024/Sateskrim tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa Abraham Sesfao ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik pada tanggal 7 September 2024 berdasarkan Suarat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: SP.Han/21.i./IX/RES.1.7./2024/Satreskrim, tertanggal 7 September 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Simon P. A. Sesfao, S.H. dan Yoksan A. D. Abraham Nau, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Pengacara / Konsultan Hukum SIMON P. A. SESFAO, SH. & REKAN beralamat di Jalan Kamboja Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 30 September 2024 Nomor 43/PID/SK/9/2024/PN Olm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 60/Pid.B/2024/PN Olm tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Olm tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABRAHAM SESFAO Alias Aba tidak terbukti secara sah dan menyakitkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHP dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa ABRAHAM SESFAO Alias Aba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan sebagaimana dalam dakwaan Primaire Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ABRAHAM SESFAO dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan memerintahkan agar Terdakwa tetap tahan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru corak putih, yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) bilah pisau yang gagangnya terbuat dari tanduk sapi warna hitam dengan panjang gagang kurang lebih 10 cm, dan isi pisau berwarna hitam dan silver dengan isi pisau panjang kurang lebih 15 cm;
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu jati warna abu-abu, dengan panjang 20 centi meter, dan di kedua ujung sarung di lilit dengan selang warna hijau;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam, yang terdapat tulisan "MONROE, SENSATRAC, SHOCKS & STRUTS" di saku baju depan bagian kiri, dan belakang baju berwarna kuning, merah dan putih;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk membebaskan Terdakwa ABRAHAM SESFAO dari tuntutan pidana 10 tahun oleh Sdr. JPU dan atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain MOHON Putusan yang seadil-adailnya atau ringan-ringannya dengan alasan bahwa ternyata Terdakwa ABRAHAM SESFAO, adalah korban aniaya terlebih dahulu oleh korban pembunuhan yang dimaksud JPU dalam dakwaan SUBSIDAIRNYA Pasal 351 ayat 3 KUHPidana yang ancaman Hukuman maksimal 7 tahun lamanya berdasarkan fakta Hukum yang terungkap pada persidangan tanggal 3 Desember 2024 dalam renvoi/perbaikan/perubahan dalam surat Tuntutan JPU, sedangkan Penuntut umum dalam tuntutan pidana kepada Terdakwa ABRAHAM SESFAO 10 tahun atau diatas ancaman Hukuman maksimal yang dimaksud pasal 351 ayat 3 KUHPidana, fakta ini jika dihubungkan dengan UNSUR DENGAN SENGAJA maka Penasihat Hukum Terdakwa ABRAHAM SESFAO berpendapat bahwa DENGAN SENGAJA yang dimaksud JPU tidak terpenuhi/tidak terbukti oleh karena itu haruslah di kesampingkan dan atau setidak – tidaknya terdakwa ABRAHAM SESFAO dibebaskan dari Tuntutan 10 tahun karena Tuntutan tersebut diatas ancaman Hukuman maksimal yang dimaksud JPU dalam Dakwaan SUBSIDAIR Pasal 351 Ayat 3 KUHPidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menolak seluruh dalil – dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa ABRAHAM SESFAO** pada hari pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurung waktu bulan Mei tahun 2024, di dalam pasar Oesao yang beralamat di Oesao, Rt.023, Rw.009, Kel. Oesao, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **dengan sengaja merampas nyawa korban ELI MAS TANAEM**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sekitar sekitar pukul 14.00 wita di mana saat itu saksi OBET TAMONOB sementara menjual siri pinang di lapaknya di dalam pasar Oesao tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi OBET TAMONOB dan meminta siri dan pinang untuk makan, pada saat korban menghampiri terdakwa, korban langsung mengambil satu bilah parang milik terdakwa yang di simpan di tanah. Setelah korban mengambil satu bila parang milik terdakwa, korban berkata "jangan bawa te beta mau pulang", kemudian korban jawab "sonde ada orang geng" dan korban membuang parang milik terdakwa di sebelah jalan, setelah korban membuang parang milik terdakwa di sebelah jalan, korban menendang terdakwa sebanyak dua kali menggunakan kaki kanan dan mengenai tulang rusuk bagian kiri terdakwa langsung napas sesak dan duduk di tanah, saat terdakwa sesak napas, dan duduk di tanah, korban langsung jalan meninggalkan terdakwa sejauh 15 (lima belas) meter ke arah atas saat korban jalan meninggalkan terdakwa, terdakwa bangun berdiri dan berjalan ke arah atas sejauh 5 (lima) meter dan berhenti di sebelah jalan, terdakwa berdiri di sebelah jalan, terdakwa mengambil satu bilah pisau dari dalam sarungnya yang di simpan di pinggang kiri terdakwa, terdakwa mengambil pisau tersebut, terdakwa memegang menggunakan tangan kanan lalu mengupas kulit pinang untuk makan pada saat terdakwa mengupas pinang menggunakan satu bilah pisau, tiba-tiba korban kembali dengan memaki

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berulang kali dengan berkata “aba puki may” sambil berjalan mendekati terdakwa, saat korban berjalan mendekati terdakwa, saksi FRAS RAWA RIWU sedang mendorong gerobak mendekati terdakwa yang sementara berdiri dan mengupas pinang menggunakan pisau, pada saat korban berhadapan dengan terdakwa, korban langsung menendang terdakwa menggunakan kaki kiri ke arah bahu kanan terdakwa lalu terdakwa menangkis menggunakan tangan kanan yang dimana tangan kanan terdakwa memegang pisau tersebut, terdakwa langsung menusuk ke arah perut kanan bawa korban menggunakan satu bilah pisau dan mengenai perut korban, sehingga perut korban mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah korban langsung memegang perut dan lari menyelamatkan diri kearah atas

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban korban ELI MAS TANAEM meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 859/0088/RM/RSUDN/204, tanggal 17 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dr. Marlion Anthonius Elim, MH, Sp.FM dengan hasil kesimpulan:

Berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah ada seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada perut kanan bawah. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian akibat luka tusuk pada perut yang menembus rongga perut mengenai usus halus dan pembuluh darah balik besar pada perut sehingga menyebabkan perdarahan hebat. Perkiraan waktu kematian kurang lebih delapan hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa ABRAHAM SESFAO** pada hari pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurung waktu bulan Mei tahun 2024, di dalam pasar Oesao yang beralamat di Oesao, Rt.023, Rw.009, Kel. Oesao, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamas, **telah melakukan**



penganiayaan terhadap korban ELI MAS TANAEM yang mengakibatkan meninggal dunia, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sekitar sekitar pukul 14.00 wita di mana saat itu saksi OBET TAMONOB sementara menjual siri pinang di lapaknya di dalam pasar Oesao tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi OBET TAMONOB dan meminta siri dan pinang untuk makan, pada saat korban menghampiri terdakwa, korban langsung mengambil satu bilah parang milik terdakwa yang di simpan di tanah. Setelah korban mengambil satu bila parang milik terdakwa, korban berkata "jangan bawa te beta mau pulang", kemudian korban jawab "sonde ada orang geng" dan korban membuang parang milik terdakwa di sebelah jalan, setelah korban membuang parang milik terdakwa di sebelah jalan, korban menendang terdakwa sebanyak dua kali menggunakan kaki kanan dan mengenai tulang rusuk bagian kiri terdakwa langsung napas sesak dan duduk di tanah, saat terdakwa sesak napas, dan duduk di tanah, korban langsung jalan meninggalkan terdakwa sejauh 15 (lima belas) meter ke arah atas saat korban jalan meninggalkan terdakwa, terdakwa bangun berdiri dan berjalan ke arah atas sejauh 5 (lima) meter dan berhenti di sebelah jalan, terdakwa berdiri di sebelah jalan, terdakwa mengambil satu bilah pisau dari dalam sarungnya yang di simpan di pinggang kiri terdakwa, terdakwa mengambil pisau tersebut, terdakwa memegang menggunakan tangan kanan lalu mengupas kulit pinang untuk makan pada saat terdakwa mengupas pinang menggunakan satu bilah pisau, tiba-tiba korban kembali dengan memaki terdakwa berulang kali dengan berkata "aba puki may" sambil berjalan mendekati terdakwa, saat korban berjalan mendekati terdakwa, saksi FRAS RAWA RIWU sedang mendorong gerobak mendekati terdakwa yang sementara berdiri dan mengupas pinang menggunakan pisau, pada saat korban berhadapan dengan terdakwa, korban langsung menendang terdakwa menggunakan kaki kiri ke arah bahu kanan terdakwa lalu terdakwa menangkis menggunakan tangan kanan yang dimana tangan kanan terdakwa memegang pisau tersebut, terdakwa langsung menusuk ke arah perut kanan bawa korban menggunakan satu bilah pisau dan mengenai perut korban, sehingga perut korban mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah korban langsung memegang perut dan lari menyelamatkan diri kearah atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban korban ELI MAS TANAEM meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 859/0088/RM/RSUDN/204, tanggal 17 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dr Marlion Anthonius Elim, MH, Sp.FM dengan hasil kesimpulan:

Berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atas jebazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah ada seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada perut kanan bawah. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian akibat luka tusuk pada perut yang menembus rongga perut mengenai usus halus dan pembuluh darah balik besar pada perut sehingga menyebabkan perdarahan hebat. Perkiraan waktu kematian kurang lebih delapan hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yanpiter Tanaem alias Yanto di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta memberi keterangan terkait masalah penusukkan sehingga menyebabkan adanya korban meninggal dunia;
- Bahwa Pelaku dari penusukkan tersebut adalah Terdakwa Abraham Sesfao atau dipanggil Aba sendiri dan korbannya adalah Elimas Tanaem atau dipanggil Masta;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di dalam pasar Oesao yang beralamat di Oesao, RT.023, RW.009, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penusukkan itu karena Saksi melihat sendiri pada saat peristiwa itu terjadi dari jarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi berada di pasar dan duduk menunggu teman-teman untuk pergi bermain billiar, dan pada saat Saksi duduk-duduk Saksi melihat korban

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Olm



berjalan dari arah atas dan turun ke bawah dan berhenti di tempat jualan siri pinang milik Obet, dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa mendorong korban, lalu Korban tendang Terdakwa menggunakan kaki kanan dan mengenai tulang rusuk Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa terjatuh mengenai tempat jualan milk Obet, dan setelah korban menendang Terdakwa, Korban lari menuju ke atas dan kembali sambil berteriak "*we jangan lari*" dan menghampiri Terdakwa, dimana saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang satu bilah pisau di tangan kanannya, lalu korban langsung menendang Terdakwa menggunakan kaki kiri di bahu, Terdakwa langsung menusuk menggunakan pisau tersebut sebanyak satu kali yang mengenai perut, sehingga perut korban mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, dan korban langsung lari menyelamatkan diri;

- Bahwa penyebab dari perkelahian antara Terdakwa dengan Korban adalah terjadinya salah bicara sehingga menimbulkan cekcok mulut dan akhirnya terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami luka-luka karena berkelahi dengan korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau untuk menusuk korban dari pinggangnya sebelah kiri yang selalu Terdakwa simpan dipinggangnya;
- Bahwa Terdakwa selalu berada di pasar Oesao untuk jualan siri pinang atau daging;
- Bahwa posisi korban dan Terdakwa pada saat terjadi penikaman itu adalah sama-sama berdiri dan saling berhadapan;
- Bahwa setelah terjadi penikaman terhadap korban, lalu korban sempat lari beberapa meter kemudian Saksi menghampiri korban dan membawanya ke Puskesmas Oesao dan saat itu Saksi melihat ada banyak darah yang keluar dari perutnya, selanjutnya Saksi menjemput Ibu Saksi yaitu Susana Banunaek untuk melihat korban;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan korban yaitu korban adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa pada saat itu orang sangat ramai yang melihat kejadian tersebut dan cuaca juga cerah;
- Bahwa setelah korban dirawat di Puskesmas Oesao kemudian korban di rujuk ke rumah sakit Wirasakti dan sekitar pukul 01.30 WITA korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu mamanya korban yaitu Susana Banunaek tidak



berada di tempat kejadian;

- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang meleraikan perkelahian tersebut karena takut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) celana pendek jeans warna biru corak putih, yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) bilah pisau yang gagangnya terbuat dari tanduk sapi warna hitam dengan panjang gagang kurang lebih 10 cm, dan isi pisau berwarna hitam dan silver dengan isi pisau panjang kurang lebih 15 cm, 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu jati warna abu-abu, dengan panjang 20 cm, dan di kedua ujung sarung dililit dengan selang warna hijau, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam, yang terdapat tulisan MONROE, SENSATRAC, SHOCKS & STRUTS disaku baju depan bagian kiri, dan belakang baju berwarna kuning, merah dan putih dan 1 (satu) celana pendek jeans berwarna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap hari selalu berjualan sirih pinang dan daging di pasar Oesao;
- Bahwa Terdakwa selalu bawa pisau karena akan digunakan untuk memotong daging pada saat berjualan;
- Bahwa pada saat kejadian itu, Terdakwa tidak sedang berjualan di pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tempat khusus untuk berjualan karena saat Terdakwa berjualan, dia menggunakan tempat orang lain;
- Bahwa Saksi selalu berada di pasar Oesao;
- Bahwa yang duluan menendang adalah korban dengan menendang ke arah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Susana Banunaek di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta memberi keterangan terkait masalah penusukkan sehingga menyebabkan adanya korban meninggal dunia;
- Bahwa Pelaku dari penusukkan tersebut adalah Terdakwa Abraham Sesfao atau dipanggil Aba sendiri dan korbannya adalah Elimas Tanaem atau dipanggil Masta yang adalah anak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di dalam pasar Oesao yang beralamat di Oesao, RT.023, RW.009, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;



- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penusukkan itu dari beberapa warga dan anak Saksi yaitu Yanto karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wita dimana saat itu Saksi di rumah dan tiba-tiba salah satu warga datang memberitahukan Saksi bahwa "Masta, ada orang tikam dia di pasar" lalu Saksi kaget kemudian Saksi langsung berjalan menuju pasar Oesao namun sesampai di pasar, korban sudah dibawa ke Puskesmas Oesao, lalu Saksi lanjut ke Puskesmas Oesao, dan sampai di Puskesmas Saksi mendapati korban dalam keadaan kritis, lalu korban di rujuk ke Rumah Sakit Wirasakti, dan sesampai di Rumah Sakit Wirasakti dan para medis melakukan penanganan terhadap korban, lalu Saksi melihat perut korban mengalami luka tusuk pisau/robek dan usus di perut korban keluar, kemudian Saksi bertanya kepada anak Saksi yakni Yanto Tanaem "kenapa sampai begini" lalu Yanto menceritakan kepada Saksi kalau korban telah berkelahi dengan Terdakwa dan Terdakwa menusuk korban menggunakan pisau yang selalu dibawa oleh Terdakwa, pada saat di rumah sakit Wirasakti korban dirawat sampai pada pukul 01.30 Wita dini hari korban meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat di rumah sakit Wirasakti, korban sempat akan di operasi tetapi sebelum tindakan operasi korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah sebelumnya pernah ada masalah antara Terdakwa dengan korban;
 - Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah ke rumah Saksi untuk menyampaikan rasa penyesalan;
 - Bahwa jarak antara rumah korban dengan rumah Terdakwa cukup jauh;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Frans Djawa Ribu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Aba terhadap korban Ehmas Tanaem alias Masta;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut kurang 2 (dua) meter, dan tidak ada barang/benda yang menghalangi pandangan saksi, karena saat itu saksi sedang mendorong kereta untuk mencari muatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di dalam pasar Oesao yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Oesao, RT.023, RW.009, Kelurahan Ossao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara memegang satu bilah pisau dengan tangan kanannya lalu menusuk ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa Terdakwa menusuk perut korban menggunakan satu bilah pisau saat itu;
- Bahwa akibat Terdakwa menusuk korban, dan korban dibawa lari ke rumah sakit dan keesokkan hari saksi mendengar korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Terdakwa membunuh korban tersebut, Terdakwa sudah dendam dengan korban;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa surat Visum Et Repertum Nomor: 859/0088/RM/RSUDN/204, tanggal 17 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dr. Marlion Anthonius Elim, MH, Sp.FM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli bernama **Marlon Anthonius Elim, M.H., Sp.FM.**, yang telah memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti, Ahli diminta memberikan pendapat sebagai ahli dalam kasus pembunuhan;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Pelaku maupun korban dari perkara pembunuhan ini tetapi setelah Ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban baru Ahli mengetahui kalau korban bernama Elimas Tanaem;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Elimas Tanaem sesuai dengan permintaan autopsi dari pihak Kepolisian dengan Nomor: B/645V/ RES.1.7/2024/ Satreskrim, tanggal 10 Mei 2024;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan autopsi terhadap korban Elimas Tanaem pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Instalasi Kedokteran Forensik dan Kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan Jenazah Elimas Tanaem tersebut dengan 2 (dua) cara yaitu pemeriksaan luar dengan melihat mengamati dan meraba, Jenazah Elimas Tanaem tersebut untuk melihat luka dan keadaan dari Jenazah Elimas Tanaem tersebut dan pemeriksaan dalam/bedah untuk

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui kedalaman luka, mengukur panjang dan lebar luka, mencari sebab kematian pada Elimas Tanaem;

- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan yang Ahli lakukan ditemukan: Pemeriksaan luar didapatkan: satu luka terbuka pada perut kanan sisi bawah, dengan titik pusat ujung luka pertama lima sentimeter di kanan garis tengah tubuh, empat sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati pusar, ujung luka kedua empat sentimeter di kanan garis tengah tubuh, enam sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati pusar, bentuk menyerupai celah, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam enam sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka organ usus, salah satu sudut lancip. Tampak sebagian usus halus terburai keluar, dan Pemeriksaan dalam didapatkan: 1) Tampak buih halus pada tenggorokan. 2) Pembuluhnya dibesar, pembuluh balik besar dan jantung tampak kosong atau tidak didapatkan darah saat dipotong. 3) Terdapat resapan darah dibawah diafragma, dengan ukuran panjang sebelas sentimeter, lebar dua sentimeter. 4) Terdapat darah dan bekuan darah pada rongga perut berjumlah tiga Kter, 5) Terdapat sebuah luka terbuka pada dinding perut bagian dalam Sisi bawah, bentuk menyerupai celah, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tegas, tepi rata. 6) Terdapat sebuah luka terbuka pada penggantung usus halus, bentuk menyerupai celah, dengan Ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tegas, tepi rata. 7) Terdapat sebuah luka terbuka pada usus halus, bentuk menyerupai celah, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi rata. 8) Terdapat sebuah luka terbuka pada pembuluh darah balik perut, bentuk menyerupai celah, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tegas, tepi rata. 9) Sebagian besar organ tampak pucat. Limpa tampak melisut;

- Bahwa kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut adalah telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua lima puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada kanan bawah. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian akibat luka tusuk pada perut yang menembus rongga perut mengenai usus halus dan pembuluh darah balik besar pada perut sehingga menyebabkan pendarahan hebat. Perkiraan waktu kematian kurang lebih delapan hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kasus ini berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan sebab kematian akibat luka tusuk pada perut yang menembus rongga perut mengenai usus halus dan pembuluh darah balik besar pada Perut sehingga menyebabkan pendarahan hebat;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan serta melihat tanda-tanda pasti kematian yaitu tanda lebam mayat dan kaku mayat maka perkiraan waktu kematian kurang lebih antara delapan hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa Korban dari pembunuhan itu adalah Elimas Tanaem sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di dalam pasar Oesao yang beralamat di Oesao, RT.023, RW.009, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara memegang satu bilah pisau, menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu menusuk perut korban sebanyak satu kali sehingga mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita, saat itu Terdakwa baru pulang dari kebun dan membawa daun gewang untuk mengikat padi di sawah, dan mengantar di Leksi Tamonob, dan setelah mengantar Terdakwa pulang dan singgah di pasar Oesao untuk makan sirih pinang, pada saat Terdakwa makan sirih pinang di lapak milik Obet Tamonob bertempat di dalam pasar Oesao, datanglah korban, dan langsung mengambil satu bilah parang milik Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "jangan bawa te beta mau pulang", kemudian korban jawab "sonde ada orang geng" dan korban membuang parang milik Terdakwa di sebelah jalan, lalu korban menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan yang mengenai tulang rusuk bagian kiri lalu Terdakwa sesak nafas dan Terdakwa duduk, sedangkan korban langsung jalan meninggalkan Terdakwa sejauh 15 (lima belas) meter, lalu Terdakwa bangun dan pindah ke sebelah jalan dan makan sirih pinang sambil berdiri dan memegang satu bilah pisau milik Terdakwa, kemudian tiba-tiba Korban kembali sambil berkata makian

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Olm



"aba puki mai" berulang-ulang kali dan mendekati Terdakwa, lalu korban langsung menendang Terdakwa menggunakan kaki kiri, namun Terdakwa menangkis menggunakan tangan kanan yang dimana tangan kanan Terdakwa memegang pisau tersebut, lalu Terdakwa langsung menusuk perut korban menggunakan satu bilah pisau dan mengenai perut korban, sehingga perut korban mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, dan Korban langsung lari menyelamatkan diri;

- Bahwa setelah Terdakwa menusuk korban, dan dibawa ke rumah sakit dan keesokan harinya Terdakwa mendengar korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa parang dan pisau untuk Terdakwa gunakan memotong babi dan pohon gewang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah atau dendam dengan Korban;
- Bahwa pada saat itu Korban tidak ada membawa parang atau pisau;
- Bahwa sewaktu Korban ingin menyerang Terdakwa, pada saat itu di belakang Terdakwa tidak ada tembok atau sesuatu yang menghalangi Terdakwa untuk bergerak;
- Bahwa pada saat itu, banyak orang yang melihat kejadian tersebut karena kejadian itu terjadi di tempat umum;
- Bahwa sewaktu korban melempar parang milik Terdakwa, korban tidak mengambil kembali parang itu;
- Bahwa pemilik dari pisau yang Terdakwa pakai untuk menusuk korban adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa menusuk perut Korban, Terdakwa dan korban sama – sama dan saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa pada saat Terdakwa menusuk perut Korban, Terdakwa lakukan dengan sekuat tenaga sehingga perut korban robek dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Terdakwa menusuk perut korban, karena Korban menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan yang ketiga kali, Terdakwa menangkis menggunakan tangan kanan lalu menusuk Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal Korban Elimas Tanaem alias Masta, karena biasa Korban ojek di pasar namun tidak ada hubungan kekeluargaan atau pekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa maksud korban mengambil parang milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa pisau karena ada pesanan dari seseorang untuk memotong babi sebab Terdakwa juga kerja sebagai pemotong babi;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menusuk korban sehingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru corak putih, yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) bilah pisau yang gagangnya terbuat dari tanduk sapi warna hitam dengan panjang gagang kurang lebih 10 cm, dan isi pisau berwarna hitam dan silver dengan isi pisau panjang kurang lebih 15 cm;
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu jati warna abu-abu, dengan panjang 20 sentimeter, dan di kedua ujung sarung dililit dengan selang warna hijau;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam, yang terdapat tulisan "MONROE, SENSATRAC, SHOCKS & STRUTS" di saku baju depan bagian kiri, dan belakang baju berwarna kuning, merah dan putih;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di dalam pasar Oesao yang beralamat di Oesao, RT.023, RW.009, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, saat Terdakwa sedang makan sarih pinang di lapak milik Obet Tamonob bertempat di dalam pasar Oesao, datanglah Eli Mas Tanaem atau dipanggil Masta (Korban), dan langsung mengambil satu bilah parang milik Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "*jangan bawa te beta mau pulang*", kemudian Korban jawab "*sonde ada orang geng*" dan Korban membuang parang milik Terdakwa di sebelah jalan, lalu Korban menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan yang mengenai tulang rusuk bagian kiri sehingga Terdakwa sesak nafas dan Terdakwa duduk, sedangkan Korban langsung pergi meninggalkan Terdakwa sejauh 15 (lima belas) meter, lalu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Olm



Terdakwa bangun dan pindah ke sebelah jalan dan melanjutkan makan sirih pinang sambil berdiri dan memegang satu bilah pisau milik Terdakwa, kemudian tiba-tiba Korban kembali sambil berkata makian "Aba puki mai" berulang-ulang kali dan mendekati Terdakwa, lalu Korban langsung menendang Terdakwa menggunakan kaki kiri, namun Terdakwa menangkis menggunakan tangan kanan yang dimana tangan kanan Terdakwa sedang memegang pisau tersebut, lalu Terdakwa langsung menusuk perut Korban menggunakan satu bilah pisau dan mengenai perut korban, sehingga perut Korban mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, dan Korban langsung lari menyelamatkan diri;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban ELI MAS TANAEM meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 859/0088/RM/RSUDN/204, tanggal 17 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dr. Marlion Anthonius Elim, MH, Sp.FM., dengan hasil kesimpulan: Berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah ada seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada perut kanan bawah. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian akibat luka tusuk pada perut yang menembus rongga perut mengenai usus halus dan pembuluh darah balik besar pada perut sehingga menyebabkan perdarahan hebat. Perkiraan waktu kematian kurang lebih delapan hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Abraham Sesfao atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang – perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “Dengan sengaja”, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting*, kesengajaan atau dengan sengaja terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yang berarti suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau seharusnya (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*), yang berarti untuk



mencapai maksud yang sebenarnya, Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang dilarang;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan bentuk ini sukar dibedakan dengan kealpaan (*culpa*), namun dapat diperhatikan bahwa yang menjadi patokan kesengajaan jenis ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa seseorang adalah suatu perbuatan dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seseorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di dalam pasar Oesao yang beralamat di Oesao, RT.023, RW.009, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, saat Terdakwa sedang makan sirih pinang di lapak milik Obet Tamonob bertempat di dalam pasar Oesao, datanglah Eli Mas Tanaem atau dipanggil Masta (Korban), dan langsung mengambil satu bilah parang milik Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "*jangan bawa te beta mau pulang*", kemudian Korban jawab "*sonde ada orang geng*" dan Korban membuang parang milik Terdakwa di sebelah jalan, lalu Korban menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan yang mengenai tulang rusuk bagian kiri sehingga Terdakwa sesak nafas dan Terdakwa duduk, sedangkan Korban langsung pergi meninggalkan Terdakwa sejauh 15 (lima belas) meter, lalu Terdakwa bangun dan pindah ke sebelah jalan dan melanjutkan makan sirih pinang sambil berdiri dan memegang satu bilah pisau milik Terdakwa, kemudian tiba-tiba Korban kembali sambil berkata makian "*Aba puki mai*" berulang-ulang kali dan mendekati Terdakwa, lalu Korban langsung menendang Terdakwa menggunakan kaki kiri, namun Terdakwa menangkis menggunakan tangan kanan yang dimana tangan kanan Terdakwa sedang memegang pisau tersebut, lalu Terdakwa langsung menusuk perut Korban menggunakan satu bilah pisau dan mengenai perut korban, sehingga perut Korban mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, dan Korban langsung lari menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban ELI MAS TANAEM meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

859/0088/RM/RSUDN/204, tanggal 17 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dr. Marlion Anthonius Elim, MH, Sp.FM dengan hasil kesimpulan: Berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah ada seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada perut kanan bawah. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian akibat luka tusuk pada perut yang menembus rongga perut mengenai usus halus dan pembuluh darah balik besar pada perut sehingga menyebabkan perdarahan hebat. Perkiraan waktu kematian kurang lebih delapan hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim, Terdakwa karena emosi sesaat akibat ditendang beberapa kali dan juga dimaki – maki oleh Korban kemudian menusuk perut kanan Korban menggunakan sebilah pisau sehingga Korban kemudian meninggal dunia, tentunya perbuatan Terdakwa ini dilakukan secara sadar karena pisau diarahkan ke bagian vital dari Korban sehingga akibatnya luka karena tusukan tersebut Korban meninggal karena pendarahan hebat, selain itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa mempunyai pilihan untuk menghindari Korban atau cukup dengan menangkis tendangan dari Korban dan bukan menusuk Korban dengan sebilah pisau yang dipegang oleh Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Olm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP” dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui penasihat hukumnya mohon untuk membebaskan Terdakwa ABRAHAM SESFAO dari tuntutan pidana 10 tahun oleh Sdr. JPU dan atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain MOHON Putusan yang seadil-adailnya atau seringan-ringannya dengan alasan bahwa ternyata Terdakwa ABRAHAM SESFAO, adalah korban aniaya terlebih dahulu oleh korban pembunuhan yang dimaksud JPU dalam dakwaan SUBSIDAIRNYA Pasal 351 ayat 3 KUHPidana yang ancaman Hukuman maksimal 7 tahun lamanya berdasarkan fakta Hukum yang terungkap pada persidangan tanggal 3 Desember 2024 dalam renvoi/perbaikan/perubahan dalam surat Tuntutan JPU, sedangkan Penuntut umum dalam tuntutan pidana kepada Terdakwa ABRAHAM SESFAO 10 tahun atau diatas ancaman Hukuman maksimal yang dimaksud pasal 351 ayat 3 KUHPidana, fakta ini jika dihubungkan dengan UNSUR DENGAN SENGAJA maka Penasihat Hukum Terdakwa ABRAHAM SESFAO berpendapat bahwa DENGAN SENGAJA yang dimaksud JPU tidak terpenuhi/tidak terbukti oleh karena itu haruslah di kesampingkan dan atau setidak – tidaknya Terdakwa ABRAHAM SESFAO dibebaskan dari Tuntutan 10 tahun karena Tuntutan tersebut diatas ancaman Hukuman maksimal yang dimaksud JPU dalam Dakwaan SUBSIDAIR Pasal 351 Ayat 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan pembelaan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Korban aniaya terlebih dahulu, yang mana menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak dibawah overmacht atau daya paksa baik yang bersifat mutlak maupun relatif yang membuatnya untuk menghindari suatu ancaman harus melakukan suatu tindak pidana, karena saat terjadinya tindak pidana Korban hanya menendang Terdakwa dan Terdakwa mempunyai pilihan lain untuk tidak menusuk Korban atau cukup menangkis tendangan Korban ataupun Terdakwa mempunyai pilihan untuk menghindari Korban dengan cara pergi meninggalkan Korban atau pergi melapor ke Kantor Polisi, sehingga terhadap pembelaan ini tidak beralasan dan harus ditolak, kemudian pembelaan Terdakwa berikutnya mengenai tuntutan pidana penjara kepada Terdakwa ABRAHAM SESFAO

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 (sepuluh) tahun atau di atas ancaman Hukuman maksimal yang dimaksud Pasal 351 Ayat 3 KUHPidana, terhadap pembelaan ini menurut Majelis Hakim, Penasihat Hukum tidak membaca secara cermat amar tuntutan dari Penuntut Umum karena amar tuntutan yang pertama Penuntut Umum menyatakan Terdakwa ABRAHAM SESFAO Alias Aba **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP dakwaan Subsidair Penuntut Umum, jadi tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara tersebut karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primaire Penuntut Umum, memang Majelis Hakim juga melihat ketidaksesuaian dalam amar tuntutan pertama tersebut karena Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*” dalam Pasal 351 KUHP, namun pada amar tuntutan yang kedua telah dipertegas bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain dalam Pasal 338 KUHP, namun perlu Majelis Hakim jelaskan bahwa bagi pengadilan/hakim, surat dakwaanlah yang merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan Keputusan, sehingga terhadap pembelaan ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak, kemudian terkait dengan pembelaan Terdakwa mengenai tidak terbuktinya unsur sengaja, terhadap pembelaan ini menurut Majelis Hakim unsur ini sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dan terbukti sehingga seluruh pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, yang mana perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, merampas nyawa orang lain, menyebabkan trauma mendalam bagi keluarga korban, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan penyesalan Terdakwa, dan hal – hal inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru corak putih, yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu jati warna abu-abu, dengan panjang 20 sentimeter, dan di kedua ujung sarung dililit dengan selang warna hijau, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam, yang terdapat tulisan "MONROE, SENSATRAC, SHOCKS & STRUTS" di saku baju depan bagian kiri, dan belakang baju berwarna kuning, merah dan putih, dan 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru, oleh karena barang bukti ini bukanlah alat yang digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang gagangnya terbuat dari tanduk sapi warna hitam dengan panjang gagang kurang lebih 10 cm, dan isi pisau berwarna hitam dan silver dengan isi pisau panjang kurang lebih 15 cm, oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi keluarga korban dan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abraham Sesfao tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru corak putih, yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu jati warna abu-abu, dengan panjang 20 sentimeter, dan di kedua ujung sarung dililit dengan selang warna hijau;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam, yang terdapat tulisan "MONROE, SENSATRAC, SHOCKS & STRUTS" di saku baju depan bagian kiri, dan belakang baju berwarna kuning, merah dan putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah pisau yang gagangnya terbuat dari tanduk sapi warna hitam dengan panjang gagang kurang lebih 10 cm, dan isi pisau berwarna hitam dan silver dengan isi pisau panjang kurang lebih 15 cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Pethres M. Mandala, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ttd./

Hendra A. H. Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd./

Afhan Rizal Alboneh, S.H.